

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 218/2539 นาย วิสูตร โกกระกุล กับพวก  
บริษัท วิมเบอร์ลีลิล จำกัด

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 7, มาตรา 150, มาตรา 205, มาตรา 391

จำเลยฝ่ายเดียวรู้ถึงการกระทำของตนว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินขณะทำ สัญญาจะซื้อจะขายกับโจทก์โดยโจทก์ทั้งสี่มิได้ร่วมรู้ด้วยวัตถุประสงค์ของสัญญาหาได้ต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายไม่จึงไม่เป็นโมฆะแต่เมื่อโจทก์ทั้งสี่รู้ว่าจำเลยจัดสรรที่ดินโดยมิได้รับใบอนุญาตซึ่งขณะนั้นจำเลยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะซื้อจะขายให้ได้ถือว่าเป็นพฤติการณ์ที่โจทก์ทั้งสี่ไม่ต้องรับผิดชอบการที่โจทก์ทั้งสี่ไม่ยอมชำระเงินงวดต่อๆมาอีกจึงหาเป็นผู้ผิดนัดไม่จำเลยจะบอกเลิกสัญญาโดยเหตุดังกล่าวไม่ได้แต่เมื่อต่อมาโจทก์ทั้งสี่ได้ บอกเลิกสัญญาและทวงเงินที่ได้ชำระไว้แล้วคืนจำเลยก็มีได้โต้แย้งกลับบอกปัดว่าได้บอกเลิกสัญญาต่อโจทก์ทั้งสี่แล้วถือว่าคู่สัญญากดลงเลิกสัญญากันโดยปริยายและต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมโจทก์ทั้งสี่มีสิทธิเรียกให้จำเลยคืนเงินที่ได้ชำระไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

---

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา ว่า สัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดิน ตาม สำเนาท้ายฟ้อง เป็น โมฆะ ให้ จำเลย คืนเงิน 1,722,800 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่โจทก์ ทั้ง สี่

จำเลย ให้การ ว่า สัญญาจะซื้อจะขาย ระหว่าง โจทก์ ทั้ง สี่ กับ จำเลยไม่เป็น  
โมฆะ โจทก์ ทั้ง สี่ ไม่มี อำนาจ เรียกเงิน ที่ ได้ ชำระ แล้ว คืนเพราะ โจทก์ ทั้ง สี่  
เป็น ฝ่าย ผิดนัด ไม่ชำระ ราคา ค่าที่ดิน ตาม สัญญาขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สี่ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ จำเลย คืนเงิน 1,722,800 บาทพร้อม ดอกเบี้ย  
ใน อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระเสร็จ แก่ โจทก์ ทั้ง สี่

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง ที่ โจทก์ ทั้ง สี่ และ จำเลย มิได้โต้เถียง กัน  
รับฟัง เป็น ยุติ ได้ว่า เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2533 โจทก์ ทั้ง สี่ ได้ ทำ สัญญา จะซื้อ  
ที่ดิน จาก จำเลย คน ละ 1 แปลง รวม 4 แปลงคือ ที่ดินพิพาท รวมเป็น เงิน  
10,767,500 บาท โดย ชำระ เงิน เป็น งวด ๆและ จะ ชำระ เงิน ส่วน ที่ เหลือ  
ภายใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2534 แล้ว จำเลยจะ นัด โจทก์ ทั้ง สี่ ไป ทำการ จด  
ทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน เป็นหนังสือ ล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ตาม สัญญา  
จะซื้อจะขาย เอกสาร หมายเลข จ. 1 ถึง จ. 4 โจทก์ ทั้ง สี่ ได้ ชำระ เงิน ค่าที่ดิน 4 งวด  
เป็น เงิน 1,722,800 บาท แล้ว ไม่ชำระ เงิน อีก เพราะ เพิ่ง ทราบ ว่า จำเลย ยัง ไม่  
ได้ รับ ใบอนุญาตให้ ทำการ จัดสรร ที่ดินพิพาท ส่วน จำเลย ได้ ยื่น คำขอ อนุญาต  
ทำการ จัดสรรที่ดิน ที่พิพาท เมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2533 ตาม คำขอ อนุญาต  
เอกสาร หมายเลข. 1 ซึ่ง คณะกรรมการ ควบคุม การ จัดสรร ที่ดิน ได้ อนุญาต ให้  
ทำการ จัดสรรโดย มี เงื่อนไข เมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2533 ตาม หนังสือ แจ้ง การ  
อนุญาตเอกสาร หมายเลข ล. 2 และ ต่อมา วันที่ 9 ตุลาคม 2534 ก็ ได้รับ ใบอนุญาตให้

ทำการ จัดสรร ที่ดินพิพาท แล้ว ตาม ใบอนุญาต เอกสาร หมายเลข 3 เมื่อ โจทก์ ทั้ง สี่ ไม่ชำระ ราคา ที่ดินพิพาท ตาม เวลา ที่ กำหนด ในสัญญาจะซื้อจะขาย 3 งวด ติด กัน จำเลย จึง แจ้ง ให้ ชำระ เงิน และ บอกเลิกสัญญา ตาม เอกสาร หมายเลข 6 ถึง 8. 8 หลังจาก นั้น โจทก์ ทั้ง สี่ ก็ ได้บอกเลิก สัญญา ต่อ จำเลย และ ทวง เงิน ที่ ได้ ชำระ ไป แล้ว คืบ ตามเอกสาร หมายเลข 5

มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ว่า สัญญาจะซื้อจะขาย ตาม เอกสาร หมายเลข 1 ถึง 4 เป็น โฆษะ หรือไม่ พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า ขณะ ทำ สัญญาจะซื้อจะขาย ดังกล่าว จำเลย แต่ ฝ่ายเดียว รู้ ถึง การกระทำ ของ ตน ว่ายัง ไม่ได้ รับ ใบอนุญาต ให้ ทำการ จัดสรร ที่ดิน อันเป็น การ ผ่าฝืน หรือต้องห้าม ตาม ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 เรื่อง ควบคุม การ จัดสรรที่ดิน ข้อ 10 ที่ ห้าม มิให้ ผู้ใด ทำการ จัดสรร ที่ดิน เว้นแต่ จะ ได้รับใบอนุญาต จาก คณะกรรมการ โดย อีกฝ่าย หนึ่ง คือ โจทก์ ทั้ง สี่ มิได้ร่วม รู้ ใน วัตถุประสงค์ ซึ่ง เป็น ประโยชน์ อันเป็น ผล สุดท้าย ที่ ทั้ง สองฝ่าย ต้องการ วัตถุประสงค์ ของ สัญญาจะซื้อจะขาย ตาม ฟ้อง จึง หา ได้ต้อง ห้าม ชัดแจ้ง โดย กฎหมาย ไม่ สัญญาจะซื้อจะขาย ตาม เอกสาร หมายเลข 1 ถึง 4 ย่อม ไม่เป็น โฆษะ ฎีกา ของ จำเลย ใน ข้อ นี้ พังขึ้น

มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ต่อไป ว่า โจทก์ ทั้ง สี่ มีสิทธิ เรียก ให้ จำเลยคืนเงิน ที่ ได้ ชำระ ไป แล้ว หรือไม่ พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า เมื่อ โจทก์ทั้ง สี่ รู้ ถึง ข้อเท็จจริง ที่ ว่า จำเลย จัดสรร ที่ดิน โดย มิได้ รับใบอนุญาต ให้ ทำการ จัดสรร ที่ดิน อันเป็น การ ต้องห้าม ตาม กฎหมาย ซึ่งใน ขณะ นั้น จำเลย อยู่ ใน ฐานะ ที่ ไม่สามารถ โอน กรรมสิทธิ์ ที่ดินพิพาทตาม สัญญาจะซื้อจะขาย ให้ แก่ โจทก์ ทั้ง สี่ ได้ ย่อม ถือ ได้ว่า เป็นพฤติการณ์ ที่ เกิดขึ้น โดย โจทก์ ทั้ง สี่ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ดังนั้นการ ที่ โจทก์ ทั้ง สี่ ไม่ยอม ชำระ เงิน งวด ต่อ ๆ มา อีก โจทก์ ทั้ง สี่หา ได้ ชื่อ ว่า เป็น ผู้ ผิดนัด ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 205 ไม่ จำเลย จึง บอกเลิก

สัญญา โดยอาศัย เหตุ ดังกล่าว หาได้ไม่แต่ อย่างไร ก็ ดี ต่อมา โจทก์ ทั้ง สี่ ได้  
บอกเลิก สัญญา และ ทวง เงิน ที่ ได้ชำระ ไว้ แล้ว คืบ จำเลย ก็ มิได้ โต้แย้ง แสดง  
ความ ประสงค์ ให้ โจทก์ ทั้ง สี่ปฏิบัติ ตาม สัญญาจะซื้อจะขาย ต่อไป กลับ บอกปิด  
ขัดแย้ง ว่า ได้ บอกเลิกสัญญา ต่อ โจทก์ ทั้ง สี่ แล้ว พฤติการณ ดังกล่าว ถือได้ว่า  
โจทก์ ทั้ง สี่และ จำเลย ได้ ตกลง เลิกสัญญา กัน โดย ปริยาย โจทก์ ทั้ง สี่ และ  
จำเลยต้อง กลับคืน สู่ ฐานะ ดัง ที่ เป็น อยู่ เดิม ตาม ประมวล กฎหมายแพ่ง และ  
พาณิชย์ มาตรา 391 วรรคหนึ่ง โจทก์ ทั้ง สี่ จึง มีสิทธิ เรียกให้ จำเลย คืนเงิน  
1,722,800 บาท ที่ ได้ ชำระ ไป แล้ว ศาลฎีกา เห็นพ้องด้วย กับ คำพิพากษา ศาล  
อุทธรณ์ ใน ส่วน นี้ ฎีกา ของ จำเลย ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้นส่วน ปัญหา เรื่อง อัตรา  
ดอกเบี้ย นั้น เมื่อ เป็น เงิน ที่ จำเลย จะ ต้อง ใช้ คืนให้ บวก ดอกเบี้ย เข้า ด้วย  
และ เป็น กรณี ที่ มิได้ กำหนด อัตรา ดอกเบี้ย ไว้โดย นิติกรรม หรือ โดย บท  
กฎหมาย อัน ขัดแย้ง ให้ ใช้ อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครั้งต่อ ปี ตาม ประมวลกฎหมาย  
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคสอง และ มาตรา 7 โจทก์ ทั้ง สี่ จึง เรียก ได้  
เพียง อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครั้ง ต่อ ปี จะ เรียกอัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี หาได้ไม่ เพราะ  
โจทก์ ทั้ง สี่ มิได้ นำสืบ ถึง สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ว่า เสียหาย อย่างไร เท่าใด  
ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้องด้วย กับ คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ใน ส่วน นี้ ฎีกา ของ จำเลย  
ใน ส่วน นี้ ฟังขึ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ชำระ ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครั้งต่อ ปี  
นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ ให้ แก่ โจทก์ ทั้ง สี่ ด้วยนอกจาก ที่ แก้ ให้  
เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(สมบัติ เดียววิเศษ-สุนพ กิริติยุติ-จำลอง สุขศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) วัตถุประสงค์เป็นเรื่องที่จะมีได้แต่ในการทำนิติกรรมสัญญาซึ่งจะทำให้เกิดผลในกฎหมายโดยอาศัยเจตนาของบุคคลนิติกรรมสัญญาต้องมีวัตถุประสงค์ถ้าไม่มีก็ไม่ได้เกิดนิติกรรมสัญญาผูกพันกันได้ประโยชน์อันเป็นผลสุดท้ายที่บุคคลทั้งสองฝ่ายต้องการนั้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันจึงจะเป็นวัตถุประสงค์ของนิติกรรมสัญญาถ้าคู่สัญญานั้นแต่ฝ่ายเดียวรู้ถึงการกระทำของตนว่าเป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายหรือขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ร่วมรู้ด้วยจะถือว่านิติกรรมสัญญานั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายหรือขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหาได้ไม่(ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้เล่ม 1, 2478, แก้ไขเพิ่มเติม 2505 หน้า 132, 13, 135, 136, ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลามิควรไต้ของผู้บันทึก, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2532 ข้อ 204 หน้า 156-157 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1124/25 (2) คดีนี้จำเลยฝ่ายเดียวรู้ถึงการกระทำของตนว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินขณะทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับโจทก์(อันเป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 เรื่องควบคุมการจัดสรรที่ดินข้อ 10 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดินเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ) โดยโจทก์ทั้งสี่มิได้ร่วมรู้ด้วยมิได้อยู่ในข้อตกลงของคู่สัญญาต้องถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิได้ร่วมรู้ด้วยกันวัตถุประสงค์ของสัญญาจึงไม่ต้องห้ามขัดโดยกฎหมายสัญญาจึงไม่เป็นโมฆะดังที่ศาลฎีกาวินิจฉัย ? ไพจิตรบุญญพันธุ์?